

PARECER/2025/23

I. Pedido

1. – A Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros solicitou à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) que emitisse Parecer sobre o “Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre a Troca de Informação Relativa ao Registo Criminal e a Antecedentes Criminais”.
2. No Pedido é feito constar que se trata de “(...) uma nova versão, finalizada do lado português do projeto de Acordo (...) em que “foram efetuadas alterações levando em conta o parecer emitido por essa Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre a versão de texto anterior” sendo necessário verificar se as alterações introduzidas estão em conformidade com o referido parecer e asseguram a necessária segurança na troca de dados pessoais.
3. A CNPD emite parecer no âmbito das suas atribuições e competências, enquanto Autoridade de Controlo dos tratamentos de dados pessoais, conferidos pelo n.º 1 do artigo 43.º e com as alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 44.º, todos da Lei n.º 59/2019, de 8 de agosto, que aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016.

II. Análise

4. No Parecer/2025/17, de 9 de fevereiro, a CNPD pronunciou-se sobre a primeira versão da proposta de Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil para a troca de informação relativa a registos criminais e a antecedentes criminais, tendo sido levadas às conclusões nove questões que justificavam que fossem introduzidas alterações no texto para salvaguarda da proteção dos dados das pessoas singulares afetadas, que aqui se reproduzem:
 - a) É indispensável que o texto do Acordo contenha normas que supram a falta de legislação de proteção de dados neste domínio na República Federativa do Brasil, de modo a que estejam asseguradas as garantias adequadas de proteção de dados pessoais previstas pelo Direito português e pela Direito da União Europeia;
 - b) Na medida do possível, devem ser especificadas para que outras finalidades – que não as de Processo Penal – admitem os tratamentos de dados pessoais abrangidos pelo Acordo e indicadas as categorias de dados pessoais que lhes estão associadas;

- c) O Acordo deve conter obrigações relativas à segurança dos tratamentos de dados pessoais, devendo os meios e condições efetivas em que ocorrem as transferências internacionais de dados ser mais bem clarificados;
- d) Devem ser densificadas as normas relativas ao tratamento de dados pessoais, nomeadamente, as condições específicas para o exercício de direitos, as condições em que tais direitos podem ser derogados, quais as entidades responsáveis pela satisfação dos direitos do titular de dados e se este pode exercê-los indistintamente junto de um ou outro Estado Parte;
- e) Deve ser acrescentada uma obrigação da Parte requerida notificar a Parte recetora dos dados sempre que os dados pessoais careçam de retificação ou devam ser apagados, ou sujeitos a outras restrições, devendo, conseqüentemente, ser prevista a obrigação de a Parte recetora dar cumprimento a esta notificação;
- f) O artigo 7.º do Acordo estabelece o dever de custódia dos dados por parte do Estado Requerente, «para efeitos de possível retransmissão». Esta norma deve ser reposicionada no artigo 11.º, explicitando as situações em que tal retransmissão possa ocorrer e distinguindo claramente duas situações: os “terceiros” dentro do mesmo país e os “terceiros” localizados em país terceiro, o que significa que há uma transferência ulterior. Assim, em primeiro lugar, deve ser expressamente previsto que a comunicação a terceiros, seja ela de que natureza for, está sujeita a autorização prévia da Parte requerida, a qual deve ser pedida e respondida por escrito, devidamente fundamentada;
- g) Por outro lado, caso venha a existir uma transferência de dados para “países terceiros ou organizações internacionais”, deve ser aditado que além da autorização da Parte requerida, tal só poderá ocorrer na condição de existirem garantias adequadas em matéria de proteção de dados no país de destino;
- h) Deve ainda ser aditado que a Parte recetora dos dados fica obrigada a respeitar quaisquer restrições a que os dados pessoais estejam sujeitos;
- i) Por último, no Acordo deve constar uma norma relativa às vias de recurso administrativas e/ou judiciais para os titulares dos dados, as quais devem ser garantidas em relação a qualquer tratamento de dados pessoais resultante deste Acordo.

5. Na versão do Acordo ora em análise, a CNPD congratula-se com o facto de se ter acomodado várias recomendações feitas no seu Parecer/2025/17, de 9 de fevereiro, e indica ainda, por referência às conclusões deste Parecer:

- a) Quanto à matéria da alínea c) das conclusões: foram aditados os n.ºs 4 a 7 ao atual artigo 10.º, sob a epígrafe “Tratamento e transferência de dados pessoais”, e no atual artigo 13.º, com a epígrafe “Meios de Transmissão”, prevê-se agora a utilização de “canais seguros” para a transmissão de informação, sendo, no entanto, de sublinhar a necessidade de especificar os meios e as condições concretas em que as transferências ocorrem para salvaguarda da integridade e confidencialidade da mesma;
- b) Quanto à matéria da alínea d) das conclusões: o artigo 11.º, com a epígrafe “Direitos do titular dos dados”, no seu n.º 3 prevê que: “As partes, no âmbito do exercício dos direitos dos titulares dos dados pessoais, devem identificar quais as entidades responsáveis para satisfação desses direitos. Contudo, seria importante incluir a identificação dessas entidades;
- c) Quanto à matéria das alíneas e), g) e h) das conclusões: não foram tidas em consideração no novo texto as recomendações aí contidas, o que se afigura como relevante para assegurar garantias adequadas de proteção pessoais, neste contexto.

III. Conclusão

Atenta a nova versão do Acordo, a CNPD pronuncia-se nos termos acima expostos, no seu Ponto 5.

Lisboa, 17 de fevereiro de 2025

Paula Meira Lourenço (Presidente)

Assinado por: **PAULA CRISTINA MEIRA LOURENÇO**
Data: 2025.02.17 22:07:00+00'00'
Certificado por: **Diário da República**
Atributos certificados: **Presidente - Comissão Nacional de Proteção de Dados**

